

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันมีผลเป็นการไม่รับรองว่าบริษัทจำกัคนั้นเป็นบุคคลตามกฎหมาย ไม่มีความสามารถที่จะทำนิติกรรมได้ และไม่อาจนำคำขอจดทะเบียนดังกล่าวไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงสถานะ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำกัคนั้น ๆ คำสั่งไม่รับจดทะเบียนคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๗/๒๕๖๖)

๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

การออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการใช้อำนาจตามบทบัญญัติมาตรา ๓๙ ทวิ และมาตรา ๓๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีผลเป็นการก่อกำเนิดให้แก่ผู้แจ้งในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามที่แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีในประเด็นนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้อำนวยการสำนักการโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ได้ออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ ทวิ (แบบ กทม. ๖) จำนวน ๒ ฉบับ ให้ผู้ร้องสอด ก่อสร้างและดัดแปลงอาคารในโครงการแอชตัน โอโศก เพื่อใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย ซึ่งผู้ฟ้องคดี ทั้งสิบหกเห็นว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดกับข้อ ๒ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ที่กำหนดให้อาคารสูงหรืออาคารใหญ่พิเศษ ต้องมีทางออกด้านใดด้านหนึ่งของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีทางกว้าง



ไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร อีกทั้ง ผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างและตัดแปลงอาคารทับทางสาธารณประโยชน์ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๘๘/๒๕๖๖)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือ คานเรือ และอยู่ซ่อมเรือ สัญญาดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อยุ่สัญญาเช่าให้แก่ผู้ฟ้องคดีหากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ต่อมา ก่อนสัญญาเช่าดังกล่าวสิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอต่ออายุสัญญาเช่า และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุสัญญาเช่าโดยได้กำหนดอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้พิจารณาลดค่าเช่า แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยืนยันตามมติเดิม

เมื่อขณะยื่นฟ้องคดีนี้สัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สิ้นสุดลงแล้วโดยไม่มีข้อกำหนดของสัญญากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อยุ่สัญญาเช่าให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีนิติสัมพันธ์เกี่ยวกับสัญญาเช่าอีกต่อไป กรณีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญา อย่างไรก็ตาม หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แจ้งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุสัญญาเช่าโดยกำหนดอัตราค่าเช่าใหม่ไม่เป็นไปตามคำขอต่ออายุสัญญาเช่าของผู้ฟ้องคดี เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บกปัดไม่รับคำแนะนำของผู้ฟ้องคดี และถือได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับคำแนะนำต่ออายุสัญญาเช่าของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๘/๒๕๖๕)



๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่งที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”

๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง

(๑) การพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

มติของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่พิจารณาร่างข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการภายหลัง (Post-paid) และประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า (Pre-paid) ของผู้ฟ้องคดี ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นเพียงการตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว อันเป็นขั้นตอนการพิจารณาภายในของฝ่ายปกครอง มิใช่เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันจะมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างไรก็ดี สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดียังไม่ถูกกระทบกระเทือนจากมติดังกล่าว ส่วนกรณีที่ไม่เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น มิใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเนื้อหาสาระของหนังสือสำนักงาน กสทช. ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นเพียงการแจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เท่านั้น โดยหาก



ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป หนังสือทั้งสองฉบับข้างต้นมิใช่คำสั่งทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๗/๒๕๖๕)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาในโครงการพิพาท คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตามข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะต้องจัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประกวดราคาตามข้อ ๕๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มิได้เป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติหรือเห็นชอบผลการประกวดราคาตามโครงการพิพาท ดังนั้น กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เสนอผลการประกวดราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นเพียงการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานทางปกครองก่อนมีคำสั่งทางปกครอง โดยถือว่าเป็นการพิจารณาทางปกครองอันเป็นขั้นตอนการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง มิได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๑/๒๕๖๕)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

ในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการคัดเลือกต้องเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมเหตุผลให้คณะอนุกรรมการข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) รับทราบและให้ความเห็นประกอบแล้วจึงเสนอผลการคัดเลือกพร้อมความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งพิจารณาต่อไป ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่รับทราบและให้ความเห็นประกอบผลการคัดเลือกดังกล่าวจึงเป็นขั้นตอนการเตรียมการและการดำเนินการเพื่อจัดให้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. อันเป็นคำสั่งทางปกครอง และเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองเพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาต่อไปเท่านั้น ซึ่งผู้มีอำนาจพิจารณาอาจจะพิจารณา



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งตามผลการคัดเลือกหรือมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หรือไม่ก็ได้ ส่วนกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ นั้นเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองเช่นกัน จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๑๘/๒๕๖๔)

(๒) การตอบข้อหาหรือภายในหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การให้ความเห็นหรือคำแนะนำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) แนวปฏิบัติของหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การใช้สิทธิตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓) กรณีอื่น ๆ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

ประกาศของธนารักษพื้นที่อุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างเพิงพัก ศาลา อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมการปกครอง มีวัตถุประสงค์เพียงที่จะแจ้งเตือนบุคคลทั่วไปให้ทราบถึงสถานะของที่ดินพิพาทและไม่ให้เข้าไปบุกรุก ยึดถือ ครอบครองที่ดินพิพาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีเจตนาจะบังคับเอากับผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งกล่าวอ้างสิทธิการครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยเฉพาะแต่อย่างใด อีกทั้งประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้นไม่ปรากฏว่ามีการอ้างบทกฎหมายใดในการออกประกาศ แต่ได้อ้างนโยบายของกรมการปกครอง จึงไม่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่อันจะมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้งรับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว จึงไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง แต่เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปด้วยการมีประกาศแจ้งเตือนบุคคลทั่วไปให้ทราบว่า หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่ยอมออกจากที่ราชพัสดุดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีอำนาจหน้าที่เพียงฟ้องร้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป โดยไม่อาจใช้อำนาจบังคับขับไล่หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของบุคคลทั่วไปที่ได้กระทำการฝ่าฝืนดังกล่าวได้ ดังนั้น ประกาศที่พิพาทจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๔/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

โดยที่การว่ากล่าวตักเตือนหรือการได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ ๕.๔ (๓) ของประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๔ ของระเบียบกองทุนการออมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ต้องเป็นการตักเตือนที่มีผลมาจากการสอบสวนทางวินัย ซึ่งเป็นกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ เมื่อหนังสือของเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีปฏิเสธการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ โดยการวัดอุณหภูมิร่างกายที่ประตูทางเข้าสำนักงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าว



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

แสดงถึงการขาดความตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะการระบาดของโรคดังกล่าว และขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อนร่วมงาน จึงว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดีและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งแจ้งว่าหากผู้ฟ้องคดียังปฏิบัติลักษณะเช่นนี้ซ้ำอีก จะดำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปเท่านั้น หนังสือดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงการว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี มิใช่การลงโทษทางวินัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๘ ของข้อบังคับฉบับเดียวกัน การว่ากล่าวตักเตือนดังกล่าวจึงไม่ใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวัง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวแต่อย่างใด หนังสือว่ากล่าวตักเตือนของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๓๙/๒๕๖๕)

๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของรถบรรทุกทุกหนล้อและเป็นผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลียม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลียม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลียม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลียม ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดเส้นทางในการขนส่งดิน กำหนดให้ผู้ซึ่งจะกระทำการบรรทุกขนส่งดินให้วิ่งในเส้นทางที่กำหนด หากจะกระทำการบรรทุกขนส่งดินนอกเหนือเส้นทางดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นครั้งคราว และต่อมาได้มีการตั้งจุดกักจับและดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าได้มีการเปรียบเทียบปรับลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้รถบรรทุกขนดินผ่านถนนสาธารณะในท้องที่ตำบลสระสีเหลียมเพื่อนำดินไปถมที่ตำบลอื่นต่อไปได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้มีความพิพากษาหรือมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งด่านหรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีใช้รถบรรทุกดินวิ่งผ่านถนนสาธารณะที่อยู่ในเขตท้องที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดี



ปรับผู้ฟ้องคดีหรือลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีจากกรณีดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๑๗/๒๕๖๕)

๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า เทศบาลนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กรณีที่ดินของอาคารข้างเคียงกับบ้านของผู้ฟ้องคดีได้ทำการตัดแปลงและต่อเติมอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓/๒๕๖๕)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ตามมติที่ประชุมสภาฯ ดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๖/๒๕๖๕)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) รังวัดสอบเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และให้ชี้แจงกรณีแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีถอยร่นและเนื้อที่ลดลงไปจากเดิม นั้น เมื่อพิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีโดยตลอดแล้ว เห็นได้ว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งว่าการรังวัดสอบเขตที่ดินของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ถูกต้อง แต่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรังวัดสอบเขตที่ดินดังกล่าว แต่จนเวลาล่วงเลยมา เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ขอให้ชี้แจงว่าการรังวัดสอบเขตที่ดินมีระเบียบข้อปฏิบัติและระยะเวลาในการดำเนินการอย่างไร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ก็ไม่มีหนังสือชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องก็เพื่อประสงค์จะให้ผู้ถูกฟ้องคดี โดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่มีหนังสือชี้แจงต่อผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๗/๒๕๖๕)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ละเลยต่อหน้าที่ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยไม่ดำเนินการยับยั้งการกระทำของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ตามประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี ทำให้ไม่มีการแข่งขันอย่างแท้จริง และมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกชนสำหรับการเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มโดยมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้รับเหมาก่อสร้าง จนทำให้เอกชนบางรายไม่สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา



หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกประกาศเชิญชวนและเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนที่พิพาทที่ขัดต่อกฎหมายและหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งรวมการยกเลิกการประมูลครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกชนในการเข้าร่วมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีฯ โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ด้วยการให้เอกชนทุกรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอย่างน้อย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ในฐานะที่เป็นเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานเดินรถขนส่งทางรางรายใหญ่ในตลาดของประเทศไทย ณ ปัจจุบันต้องสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้การคัดเลือกเอกชนในการเข้าร่วมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีฯ นั้น โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย รวมทั้งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และประชาชน ในการให้บริการกิจการรถไฟฟ้า และมีอำนาจกระทำกิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งรวมถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าว นั้น เป็นอำนาจหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐให้จัดทำบริการสาธารณะ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งรวมถึงอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำการที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอำนาจที่จะสั่งให้ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ข้อหาดังกล่าวจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทำละเมิดอันเกิดจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๖/๒๕๖๖)



๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแสกรณีนาย ร. แจ้งการฆ่าสัตว์ (สุกร) โดยไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และไม่มีหนังสือรับรองแหล่งที่มาของสัตว์ อันเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ นำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยอ้างว่าปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้ดำเนินคดีอาญากับนาย ร. รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีไม่ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับแจ้งความนำจับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อที่ผู้ฟ้องคดีจะได้นำไปเป็นหลักฐานขอรับเงินสินบนนำจับหากมีการดำเนินคดีกับนาย ร. จนนำไปสู่การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย อันเป็นการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การกระทำความผิดตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ฯ เป็นความผิดที่มีโทษปรับซึ่งเป็นโทษทางอาญา อีกทั้งมีบทบัญญัติที่ให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย โดยมีบทบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในการเปรียบเทียบความผิดได้ ซึ่งเมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากผู้กระทำความผิดไม่มาให้เปรียบเทียบภายในเวลาที่กำหนดหรือมาให้เปรียบเทียบแต่ไม่ยินยอมชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ก็ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไป จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินคดีกับนาย ร. หรือไม่ รวมทั้งกรณีผู้ถูกฟ้องคดีไม่ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับแจ้งความนำจับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อที่ผู้ฟ้องคดีจะได้นำไปเป็นหลักฐานขอรับเงินสินบนนำจับหากมีการดำเนินคดีจนนำไปสู่การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายนั้น การดำเนินการดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องตรวจสอบว่าการกระทำของนาย ร. เป็นความผิดตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ฯ ที่จะต้องนำตัวมาลงโทษทางอาญาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม อันเป็นขั้นตอนการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ



ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๓/๒๕๖๕ และที่ ๔๕๐/๒๕๖๖ วินิจฉัย แนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลซึ่งถูกละเมิด สิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญให้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้สิทธิทางศาล ซึ่งรวมถึงการฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดชอบได้ แต่การใช้สิทธิทางศาลของบุคคล ตามบทบัญญัติดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับมาตรา ๑๙๗ ที่บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณา พิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการ ดำเนินกิจการทางปกครอง โดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติในเรื่องอำนาจศาลและเงื่อนไขการฟ้องคดี ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ ซึ่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาในเรื่องที่ หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร โดย “หน้าที่” ตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีที่ กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในทางปกครอง อันมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง เมื่อพิจารณาถึงสถานะ ของสภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่เป็นหน่วยงานที่ได้รับ มอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองในการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ส่งเสริม การศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ ควบคุมมรรยาทของทนายความ ผดุงเกียรติของสมาชิก สภาพทนายความ จัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกสภาพทนายความที่ได้รับความเดือดร้อน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังนั้น กิจการที่ดำเนินการในขอบวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเท่านั้น ที่จะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการทางปกครองที่กฎหมายให้อำนาจไว้ เมื่อคดีนี้ เหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสมาชิก



ของสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการสภาพนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ถึงกำหนดจ่ายของพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่พนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอยู่ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด ตามที่พนักงานผู้นั้นได้ทำความยินยอมเป็นหนังสือไว้ตามมาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างหรือเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด การหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเพียงการใช้อำนาจในการบริหารกิจการภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่ได้ใช้อำนาจทางปกครองหรือเป็นการดำเนินกิจการทางปกครองตามพระราชบัญญัติธนาคารฯ ในฐานะหน่วยงานทางปกครองแต่อย่างใด ส่วนหนังสือยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินเดือนหรือเงินพึงได้อื่นใดเพื่อนำส่งชำระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด นั้น เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันรวมทั้งภาระผูกพันอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งคู่สัญญาได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ไว้เป็นพิเศษเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อันเกี่ยวเนื่องจากสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาค้ำประกันนั้น จึงเป็นนิติสัมพันธ์ทางแพ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการหักเงินเดือนของพนักงานเพื่อส่งใช้หนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหนี้ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๐๐/๒๕๖๕)

การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด กรณีมีผู้เก็บกระเป๋าสตางค์เงินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีเงินสด แหวน และสร้อยคอทองคำ รวมทั้งบัตรเอทีเอ็มพร้อมรหัสของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แล้วนำบัตรเอทีเอ็มไปกดเบิกถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม เป็นการดำเนินคดีอาญาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่กำหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม ดังนั้นการกระทำหรือการละเว้นการกระทำตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง และข้อพิพาทในคดีนี้มีใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว



ล่าช้าเกินสมควรที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๓/๒๕๖๖)

เมื่อเหตุพิพาทในคดีนี้เป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการทางปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และตามกฎหมายโดยเร็วต่อไป จึงเป็นการฟ้องขอให้ลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการดำเนินการที่สืบเนื่องมาจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๙/๒๕๖๖)

๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ใหญ่บ้านมะขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลปรือใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขุดลอกคลองในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ ซึ่งคาดว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) การกระทำดังกล่าวทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์เสียหายไปจากสภาพเดิม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำฟ้องในข้อหานี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๑/๒๕๖๖)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฟ้องว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้กำหนดอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วแต่กรณี ในอัตราที่ต่ำกว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่เห็นชอบในหลักการ ให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างบุคคลตามสัญญาจ้าง โดยบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) ให้จ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุ บวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ ๗๐ ของอัตราแรกบรรจุ หรือคิดเป็น ๑.๗ เท่า ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนและสายช่วยวิชาการ (สาย ข และสาย ค) ให้จ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุ บวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ ของอัตราแรกบรรจุ หรือคิดเป็น ๑.๕ เท่า ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างในอัตราน้อยกว่าที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้นำเงินส่วนต่างของเงินที่ได้รับการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายบุคลากรในส่วนที่เหลือจากการจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ ไปเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยมีคำขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในส่วนที่หักไว้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย หากแต่โต้แย้งว่า การกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ จึงมิใช่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ที่จะถือว่าเป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ข้อพิพาทในส่วนที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่หักไว้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔๙๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) และที่ อบ. ๕๐๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เห็นชอบตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางตะเคียน ถือว่าเป็นกรณีที่คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่าฯ ซึ่งไม่พอใจคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ จึงมิใช่เป็นกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอันถึงที่สุดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีการบังคับตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันให้ถือว่าเป็นคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จากคำฟ้องและคำขอท้ายคำฟ้องที่ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้เช่าฯ ชาติใช้ค่าเสียหายจากการที่ต้องเสียสิทธิในการเช่าทำประโยชน์ในที่นาพิพาทและค่าเสียหายในอนาคต จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใช่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๗๓/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

คดีนี้เมื่อพิจารณาคำฟ้องข้อหาที่สองที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการ เนื่องจากถูกดำเนินคดีอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับ ทรัพย์สินสำหรับตนเอง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต่อมา ศาลมณฑลทหารบก ที่ ๓๓ ได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกผู้ฟ้องคดี ๓ ปี ๖ เดือน ปรับ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยให้รอ การลงโทษจำคุกผู้ฟ้องคดีไว้มีกำหนด ๓ ปี นับแต่วันพิพากษาเป็นต้นไป และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม หรือเทียบเท่าหรือให้ออกจากราชการ รวมถึงพิจารณาสั่งจ่ายเงินเดือนและค่าเช่าบ้านที่งดจ่ายไว้ ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีถูกพักราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามที่กำหนดในข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘ มิได้สั่งการใด ๆ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดเป็นดอกเบี้ย ตามมูลค่าเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับและค่าเช่าบ้านที่งดจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย เมื่อความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้พิจารณาสั่งการใด ๆ เกี่ยวกับการสั่งพักราชการภายหลังจากที่คดีอาญาถึงที่สุดแล้ว คำฟ้องข้อหานี้จึงไม่ใช่คดีพิพาท เกี่ยวกับวินัยทหาร แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๑/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร) มีคำวินิจฉัยว่า การดำเนินกระบวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งลงโทษ ไล่ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกเลิกคำสั่งที่ลงโทษไล่ออกจากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี เป็นต้นไป แล้วดำเนินกระบวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงให้ถูกต้องใหม่อีกครั้งหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงาน การจราจรและขนส่ง และหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ขอให้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนในช่วงเวลาที่ถูกลงโทษ ไล่ออกจากราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้อำนวยการสำนักงานการจราจรและขนส่งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนในช่วงเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือทวงถามจำนวน ๒ ครั้ง แต่ผู้อำนวยการสำนักงานการจราจรและขนส่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดี



มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑๑,๙๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕๙๙/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สืบเนื่องจากวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปส่งหลานชายของผู้ฟ้องคดีที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ต่อมา เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ นาฬิกา เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่กำลังรอรับหลานชายของผู้ฟ้องคดีและจะต้องเดินข้ามทางข้ามที่มีน้ำท่วมขังในระดับน้ำมีความสูงประมาณ ๑๕ เซนติเมตร แต่ผู้ฟ้องคดีใส่รองเท้าคัทชูจึงไม่อาจเดินในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังได้ เพราะเกรงว่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่รองเท้าของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง หากผู้ฟ้องคดีถอดรองเท้าออก แล้วเดินข้ามทางข้ามก็เกรงว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงจำต้องปิดป้องความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยซื้อรองเท้าที่สามารถใช้เดินบริเวณที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงได้เป็นเงิน ๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้เพื่อบำบัดปิดป้องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นน้อยอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่ารองเท้าที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระไปเป็นเงินจำนวน ๓๐๐ บาท ภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควร เมื่อพิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีโดยตลอดแล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการให้บริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครองมีอำนาจหน้าที่บำรุงรักษาทางระบายน้ำในเขตการปกครองของตนตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๘ การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเสื่อมความสะดวกในการใช้ทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพราะมีน้ำท่วมขังบริเวณทางข้ามอันเนื่องมาจากฝนตกหนักและทางระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในระยะเวลาเพียงไม่นาน ซึ่งลำพังเพียงแต่การเสื่อมความสะดวกในการใช้ทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในวันและเวลาที่เกิดฝนตกหนักนั้น ไม่ถือเป็นการให้บริการสาธารณะที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระเกินสมควรกว่าบุคคลทั่วไปแต่อย่างใด คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นที่หน่วยงานทางปกครองต้องรับผิดชอบโดยปราศจากความผิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ศาลปกครองฯ แต่คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นการกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวจนเป็นเหตุให้น้ำท่วมซึ่งบริเวณทางข้ามเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลโดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปเป็นเงิน ๓๐๐ บาท กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๙/๒๕๖๖)

๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น ศาลปกครองไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกัน เมื่อคดีนี้เป็นกรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลได้ไปตรวจสอบที่ดินมรดกแต่ไม่สามารถเข้าไปในที่ดินได้เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และบริวารครอบครองที่ดินอยู่ โดยอ้างว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอโอนสิทธิการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายสัมภาระให้พ้นไปจากที่ดินแปลงพิพาท หากฝ่าฝืนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอาจให้เข้าได้เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อปรากฏว่า



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเอกชนทั่วไป มิใช่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามกฎหมาย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีข้อหานี้ จึงเป็นการกระทำของเอกชนทั่วไป กรณีจึงเป็นคดีพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกัน มิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๘/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นาย อ. พนักงานราชการ ในสังกัดอุทยานแห่งชาติเขาแหลม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำการบุกรุกแผ้วถางที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิทำกิน และอยู่อาศัยตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๘ ตลอดจนทำลายรั้วบ้าน และป้ายเลขที่บ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีย้ายออกจากพื้นที่ พร้อมทุเรียนที่ปลูกไว้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจากการทำลายป้ายบ้านเลขที่ของผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐ บาท ค่าปลูกสร้างรั้วใหม่ เป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท และค่าขาดผลประโยชน์ในการปลูกพืช ได้แก่ ขิง ข่า ขมิ้น และอื่น ๆ เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า บริเวณพื้นที่พิพาทเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาช้างเผือก ป่าเขาพระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่ และป่าห้วยเขย่ง ในท้องที่ตำบลไล่โว่ ตำบลหนองลู ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี และตำบลชะแล ตำบลปิล็อก ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินทำกิน และได้อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติ ภายใต้กรอบเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ หรือตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดระยะเวลาการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ท้องที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ราษฎรที่มีพื้นที่ทำกินหรืออยู่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ร่วมสำรวจการครอบครองที่ดินตามระยะเวลาที่กำหนดนัดหมาย สำหรับในท้องที่หมู่ที่ ๔ ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี คณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดิน จำนวน ๔ คน โดยมีราษฎร

